

หน่วยงานได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาจัดสรรทุนให้ก็ตามที่หาทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขาดคุณสมบัติในการที่จะมีสิทธิขอรับทุนอยู่แล้วกลับมีคุณสมบัติที่จะรับทุนได้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) รอบที่ ๒ โดยมีเงื่อนไข ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปฏิเสธไม่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดี ในส่วนของทุนหน่วยที่ ๐๑๔๒๔๑๐ ตามความต้องการของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔๒/๒๕๖๑)

#### ๗.๒ การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับอบรมหลักสูตรนายอำเภอ

การที่ อ.ก.พ. กรมการปกครองอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ ให้มีหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ และดำเนินการคัดเลือกตลอดกระบวนการ และรายงานผลการคัดเลือกตามแนวทางที่ อ.ก.พ. กรมการปกครองกำหนดต่ออธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ นั้น คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ให้ความสำคัญในเรื่องหลักความอาวุโสทางราชการ อันเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีความอาวุโสและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอมากขึ้น แทนที่จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและพิจารณาประวัติการรับราชการดังเช่นกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งการพิจารณาถึงความอาวุโสนั้น มีการให้คะแนนเพิ่มขึ้นสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่สูงกว่าข้าราชการรายอื่น และให้คะแนนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าได้รับคะแนนมากกว่า ทั้งวิธีการคำนวณคะแนนก็ได้มีการกำหนดไว้อย่างละเอียด ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับ



กับข้าราชการทุกราย ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ และแม้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ จะแตกต่างจากการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ในปีงบประมาณก่อน ๆ แต่ก็เป็น การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและอยู่ในขอบเขตและเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ และดำรงตำแหน่งระดับ ๗ และระดับชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย รวมระยะเวลา ๑๐ ปี ๗ เดือน ได้สมัครเข้ารับการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธาน อ.ก.พ. กรมการปกครองได้มีประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ ตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นไปตามหลักอาวุโสและระเบียบแบบแผนของทางราชการและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ไม่สามารถเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง



ในระดับที่สูงขึ้นได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วันที่ ๗๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓)<sup>๒๘</sup> มาตรา ๑๖ (๑)<sup>๒๙</sup> มาตรา ๑๘ (๑)<sup>๓๐</sup> มาตรา ๔๒ (๓)<sup>๓๑</sup> กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๗๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ

<sup>๒๘-๓๑</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวงซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓)

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณาไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ โดยให้มีหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์วิธีการ กำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ และการตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการคัดเลือกตลอดกระบวนการ และรายงานผลการคัดเลือกตามแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลในกรณีที่มีผู้ทักท้วง ซึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ นั้น คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ โดยให้พิจารณาจากประวัติการรับราชการ ๖๐ คะแนน แบ่งเป็น ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า ๒๕ คะแนน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการซึ่งกรมการปกครองมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ๑๕ คะแนน และอัตราเงินเดือน ๒๐ คะแนน จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ ได้กำหนดค่าคะแนนในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือเทียบเท่า ๒๕ คะแนน สูงกว่าค่าคะแนนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการซึ่งกรมการปกครองมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าซึ่งกำหนดคะแนนไว้ ๑๕ คะแนน และสูงกว่าอัตราเงินเดือนซึ่งกำหนดไว้ ๒๐ คะแนน เป็นการให้ความสำคัญในเรื่องหลักความอาวุโสทางราชการ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีความอาวุโสและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนายอำเภอมากขึ้น แทนที่จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและพิจารณาประวัติการรับราชการดังเช่นกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่มผู้มีประสบการณ์นี้ข้าราชการทุกคนจะได้รับคะแนนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ส่วนข้าราชการรายใดที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าด้วยก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าซึ่งมีคะแนนสูงสุดถึง ๑๕ คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นการให้คะแนนเพิ่มขึ้นสำหรับข้าราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงกว่าข้าราชการรายอื่น อันเป็นการพิจารณาความอาวุโสประกอบแล้ว ซึ่งกรณีตามเกณฑ์นี้จะมีเฉพาะข้าราชการบางรายเท่านั้นที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า จึงจะได้รับคะแนนในส่วนนี้ ส่วนอัตราเงินเดือนคณะกรรมการคัดเลือกกำหนดค่าคะแนนไว้ ๒๐ คะแนน เป็นการให้ความสำคัญกับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลสำเร็จของงานและได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการรายอื่น จึงกำหนดให้ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าได้รับคะแนนมากกว่า ซึ่งเป็นกรณีที่พิจารณาถึงความอาวุโสเช่นกัน ทั้งวิธีการคำนวณคะแนนก็ได้มีการกำหนดไว้อย่างละเอียด ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับกับข้าราชการทุกราย ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ และแม้ว่าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ



พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ จะแตกต่างจากประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รุ่นที่ ๖๘ รุ่นที่ ๖๙ และรุ่นที่ ๗๐ แต่ก็เป็นกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม และอยู่ในขอบเขตและเจตนารมณ์ตามที่มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ กำหนดไว้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกกลุ่มผู้มีประสบการณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๗/๒๕๖๑)

### ๗.๓ การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาลและกำหนดให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่ได้มอบหมาย และในกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีลักษณะเป็นประจำทั่วไปของเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลและแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ จึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจอันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๙) เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองท่าโขลง ที่ ๗๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลและแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล



โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลตามคำสั่งดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกคำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับยืนยันและแจ้งให้ รองปลัดเทศบาลที่ได้รับคำสั่งมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติราชการแทนต้องปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๔๘ เतरส มาตรา ๔๘ เถกุนวิสตี<sup>๓๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ข้อ ๕<sup>๓๓</sup> ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และข้อ ๒๖๔<sup>๓๔</sup> ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี

<sup>๓๒</sup> พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๘ เถกุนวิสตี ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

<sup>๓๓</sup> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ข้อ ๕ ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานประจำตลอดจนคนงานหรือลูกจ้างและรับผิดชอบในงานประจำ ทั่วไปของเทศบาล

ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่จะได้รับมอบหมายในกรณีที่ ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง หัวหน้าหน่วยงานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลได้

<sup>๓๔</sup> ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๖๔ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและการสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งแยก อำนาจและหน้าที่ตามลักษณะเรื่องดังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล

(๑) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล

(๒) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล

(๓) เรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบังคับบัญชา

(๔) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล

(๕) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด

(๖) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ

(๗) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบรองปลัดเทศบาล

เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได้





เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ปลัดเทศบาลรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล และกำหนดให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่จะได้มอบหมาย และในกรณีที่ปลัดเทศบาลไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนั้น การมอบหมายงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลจึงเป็นอำนาจของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งเทศบาลเมืองท่าโขลง ที่ ๗๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาล และแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดังนี้ (๑) นาย ย. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวินิจฉัยและสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาลกองช่าง และกองคลัง และให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลำดับที่ ๑ (๒) นาง ม. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวินิจฉัย และสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ของกองการศึกษา และกองวิชาการ และให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลำดับที่ ๒ (๓) นาย ส. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวินิจฉัย และสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลำดับที่ ๓ กรณีจึงเห็นได้ว่า การวินิจฉัยและสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละกองตามคำสั่งดังกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ล้วนแต่เป็นงานประจำทั่วไปของเทศบาลเมืองท่าโขลงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลของผู้ฟ้องคดี และเป็นอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติงานได้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งเทศบาลเมืองท่าโขลง ที่ ๗๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลและแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล จึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๘ เตรสมาตรา ๔๘ เอกุณวิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และข้อ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองท่าโขลง ที่ ๗๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑



พฤษจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของรองปลัดเทศบาลและแต่งตั้ง  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษา  
ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๗๕/๒๕๖๑)





## บทที่ ๓๒

### คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

#### ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

##### ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

##### ๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อผู้อำนวยการส่วนควบคุมได้กำหนดให้ใช้ห้องทำงานของฝ่ายควบคุมกลางเป็นสถานที่ลงนามทำนิติกรรมผูกพันในเอกสารของผู้ต้องขังทุกรายการที่ผู้ฟ้องคดีนำเช็ดจำนวน ๘ ฉบับ ที่เกี่ยวกับธุรกิจไปให้ผู้ต้องขังลงนามส่งจ่ายในห้องสมุด ซึ่งมีใช้สถานที่ที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกำหนดให้เป็นสถานที่ในการลงนามทำนิติกรรมของผู้ต้องขัง จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามนัยมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจที่จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนได้ตามควรแก่กรณีที่เหมาะสมกับความผิด และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

##### สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักทัศนวิทยา ๖ว สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกและรับประโยชน์จากผู้ต้องขัง



ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ได้เรียกและรับเงินจากนาย ช. ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แดน ๑ เป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือนาย ช. ออกไปรับการเยี่ยมญาติที่ห้องเยี่ยมในแต่ละวันมากกว่าที่กำหนดในระเบียบของทางราชการหรือเกินกว่ากรณีปกติ และนำเอกสารทางธุรกิจของนาย ช. เข้ามาดำเนินการในเรือนจำ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการสอบสวนไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับนาย ช. ได้รับอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมจากญาติเกิน ๑ ครั้ง ภายใน ๑ วัน ซึ่งเป็นการเยี่ยมเกินกว่าปกติ แต่จากการสอบสวนมีพยานหลักฐานสนับสนุนให้รับฟังได้ว่า ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คเกี่ยวกับการทำธุรกิจของนาย ช. ไปให้นาย ช. ลงนามเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คในห้องสมุดภายในแดน ๑ ซึ่งนอกเขตพื้นที่การอนุญาตของผู้ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง แต่ไม่ปรากฏว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย และไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากนาย ช. เป็นการตอบแทน การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของราชการ ตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก มีเหตุอันควรงดโทษให้โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือไว้ ต่อมาอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือให้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีและให้ระมัดระวังรักษาวินัยโดยเคร่งครัด และผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบการว่ากล่าวตักเตือนในหนังสือว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวแล้ว จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องทุกข์กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงประธาน อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม ส่งเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณา ซึ่งปรากฏว่า อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าว

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาคำให้การของผู้ฟ้องคดีและนาย ช. แล้วเห็นว่า นาย ช. ให้การว่าได้มอบเงินให้กับผู้ฟ้องคดีด้วยตนเองหนึ่งครั้งและให้นักโทษชาย ก. นำเงินไปให้ผู้ฟ้องคดีอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นเงินประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ผู้ฟ้องคดีช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาให้ตนดำเนินการภายในเรือนจำ ประกอบกับคำให้การของผู้ฟ้องคดีก็ให้การยอมรับว่า ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้นำเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาให้นาย ช. ดำเนินการภายในเรือนจำ จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้อำนวยความสะดวกให้แก่ นาย ช. ในการนำเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจเข้าไปให้นาย ช. ดำเนินการภายในเรือนจำจริงตามที่ถูกกล่าวหา และจากคำให้การของพยานและผู้ฟ้องคดีที่ให้การสอดคล้องกันว่า นาย ช. จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุดเพื่อตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ และลงชื่อส่งจ่ายในเช็คที่มีผู้ส่งมาให้จากห้องเยี่ยมญาติ เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานแวดล้อมดังกล่าวแล้ว จึงเชื่อได้ว่า ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เมื่อญาติของนาย ช. ได้เขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อขออนุญาตนำเช็คจำนวน ๘ ฉบับ ที่เกี่ยวกับธุรกิจมาให้ นาย ช. ลงนาม ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คเข้าไปให้นาย ช. ลงนามส่งจ่ายในห้องสมุดจริง แม้ว่าในชั้นพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี พยานฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงต่อเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ นาย ช. ได้มาตรวจสอบเอกสารและลงลายมือชื่อในเอกสารที่ญาติยื่นคำร้องผ่านทางเรือนจำในห้องที่ทำการพัศดีก็ตาม ก็เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงภายหลังจากวันเกิดเหตุเป็นเวลานานถึงสามปีกว่าและน่าจะเชื่อว่าเป็นการทำขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี จึงมีน้ำหนักไม่มากเพียงพอที่จะหักล้างพยานฝ่ายผู้กล่าวหาได้ ดังนั้น เมื่อผู้อำนวยการส่วนควบคุมได้กำหนดให้ใช้ห้องทำงานของฝ่ายควบคุมกลางเป็นสถานที่ลงนามทำนิติกรรมผูกพันในเอกสารของผู้ต้องขังทุกราย การที่ผู้ฟ้องคดีนำเช็คจำนวน ๘ ฉบับ ที่เกี่ยวกับธุรกิจไปให้นาย ช. ลงนามส่งจ่ายในห้องสมุด ซึ่งมีใช้สถานที่ที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกำหนดให้เป็นสถานที่ในการลงนามทำนิติกรรมของผู้ต้องขัง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่ไม่ปรากฏว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามนัยมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง<sup>๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ (ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น) ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจที่จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนได้ตามควรแก่กรณีที่เหมาะสมกับความผิด และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บน

<sup>๑</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายินยอมให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม



เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๐๓<sup>๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔/๒๕๖๒)

### ๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงการหาพยานหลักฐานเบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหลัก เพื่อพิจารณาว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีการกระทำผิดวินัยหรือไม่ โดยทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และให้ความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ฉะนั้น ในขั้นนี้จึงเป็นเพียงขั้นตอนภายใน มิใช่กรณีที่ต้องแจ้งผลการสืบสวนหรือต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานในขั้นตอนนี้ และเมื่อในการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหา และได้สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่กรณี การดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี จึงเป็นไปโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากภาควิชาพยาธิวิทยาให้ปฏิบัติหน้าที่รับส่งส่งตรวจเพื่อนำไปตรวจย้อมแล้วส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่นำเข้าเครื่อง Flow Cytometer เพื่อตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ไม่อยู่ในที่ทำงานและไม่มาปฏิบัติงานตามหน้าที่บ่อยครั้ง พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานภายในของภาควิชา

<sup>๒</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบ การพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาดำเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี

ในกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรลดโทษ จะลดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้



พยาธิวิทยา เป็นผลให้มีตัวอย่างบางรายการถูกทิ้งไว้เกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีงานค้าง ส่งผลให้มีการนำตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไปดำเนินการตรวจย้อมในอีกวันหนึ่ง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี กรณีคณะแพทยศาสตร์ได้รับรายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการจากภาควิชาพยาธิวิทยาไปอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นเอ็ม อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ โดยได้ใช้เวลาราชการทั้งสิ้น ๓๓ วัน โดยเฉลี่ยวันละ ๑ ถึง ๕ ชั่วโมง เข้าไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยส่วนตัว โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้รายงานผลการสอบสวนว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีเจตนาละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในของภาควิชาพยาธิวิทยา เป็นผลให้มีตัวอย่างบางรายการถูกทิ้งไว้เกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีงานค้าง ส่งผลให้มีการนำตัวอย่างสิ่งส่งตรวจไปดำเนินการตรวจย้อมในอีกวันหนึ่ง และในวันที่ไม่มีตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมาตรวจวิเคราะห์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นสมควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน ต่อมา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มีคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๕๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน นับแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนมติของคณะกรรมการ  
อุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดี  
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงการหาพยานหลักฐานเบื้องต้น  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหลัก เพื่อพิจารณาว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่า  
ผู้ฟ้องคดีมีการกระทำความผิดวินัยหรือไม่ โดยทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และให้ความเห็น  
แก่ผู้บังคับบัญชา ฉะนั้น ในชั้นนี้จึงเป็นเพียงขั้นตอนภายในของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่กรณีที่ต้อง  
แจ้งผลการสืบสวนหรือต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานในชั้นตอนนี้  
และในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะบดี  
คณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง<sup>๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งคำสั่งและการรายงานการดำเนินการทางวินัย  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว และในการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี  
คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งคัดค้าน  
ข้อกล่าวหา และได้สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี คือ  
หัวหน้าผู้ควบคุมงานผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ชั้นเอ็ม อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับส่งสิ่งส่งตรวจ  
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ บันทึกการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกข้อเท็จจริงภาควิชาพยาธิวิทยา สมุดบันทึกลงทะเบียน  
รับส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา และสมุดบันทึกการตรวจวิเคราะห์ชนิดมะเร็ง  
เม็ดเลือดด้วยเครื่อง Flow Cytometer อันเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่กรณี  
การดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

<sup>๓</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทำความผิดวินัย  
หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา  
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระทำความผิดวินัยที่มี  
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก.พ.อ. กำหนด จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้





เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับมอบหมายจากภาควิชา พยาธิวิทยาให้ปฏิบัติหน้าที่รับส่งตรวจเพื่อนำไปตรวจย้อมแล้วส่งต่อไปกับเจ้าหน้าที่ นำเข้าเครื่อง Flow Cytometer เพื่อตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมีสถานที่หลัก ที่ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน คือ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา และห้อง ที่จัดเตรียมไว้สำหรับงาน Flow Cytometry ซึ่งตั้งอยู่ในภาควิชาพยาธิวิทยา และไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงได้ว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานในสถานที่อื่น เมื่อต้องรับส่งตรวจเพื่อทำการตรวจย้อม ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา ผู้ร่วมงานของผู้ฟ้องคดีได้พยายามติดต่อผู้ฟ้องคดีโดยการตามตัวผู้ฟ้องคดีที่ห้องปฏิบัติงาน ทั้ง ๒ แห่ง ของผู้ฟ้องคดี และโดยการโทรศัพท์ติดต่อผู้ฟ้องคดี แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ฟ้องคดี ให้มารับส่งตรวจได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีพฤติการณ์ไม่อยู่ในที่ทำงานและไม่มาปฏิบัติงานตามหน้าที่ บ่อยครั้ง และปรากฏข้อเท็จจริงตามหลักฐานการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (login) ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นเอ็ม อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในเวลาราชการระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน หุ้น และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดปัญหา เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานภายในของภาควิชาพยาธิวิทยา กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มารับ ส่งตรวจที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเครื่อง Flow Cytometer ไปทำการตรวจย้อมตามหน้าที่ทันทีทั้งที่อยู่ในวัยที่จะนำไปปฏิบัติการตามหน้าที่ได้ เป็นผลให้ มีตัวอย่างบางรายการถูกทิ้งไว้เกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีงานค้าง ส่งผลให้มีการนำตัวอย่างส่งตรวจไปดำเนินการตรวจย้อมในอีกวันหนึ่ง เมื่อลักษณะงาน ของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งการวินิจฉัยโรคย่อมขึ้นอยู่กับ ผลการวิเคราะห์ส่งตรวจที่เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องพร้อมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถ และไม่อาจยกเหตุความไม่พอใจส่วนตัว เพื่อปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามความสะดวกของตนได้ สำหรับวันที่ไม่มี ตัวอย่างส่งตรวจมาตรวจวิเคราะห์ ผู้ฟ้องคดีก็ควรอยู่ภายในสถานที่ที่ผู้บังคับบัญชาจัดไว้ให้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และไม่อาจนำเหตุที่ไม่มีงานให้ต้องปฏิบัติมาเป็นข้ออ้างในการนำเวลา ราชการไปทำธุระส่วนตัว จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์





ของทางราชการ และไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง<sup>๔</sup> และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง<sup>๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำ และฐานความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยกระทำความผิดวินัยจนถูก ว่ากล่าวตักเตือนและถูกลงโทษทางวินัยมาแล้ว แม้จะมีสาเหตุเดียวกับข้อพิพาทในกรณีนี้ แต่เมื่อมิใช่เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงครั้งแรกของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่มีเหตุอันควร ลดหย่อนโทษ ดังนั้น การที่คณะกรรมการแพทยศาสตร์มีคำสั่งคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ ๕๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน นับแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจึงเป็นคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีมติยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่มีกรณีที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖/๒๕๖๒)

### ๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

กรณีที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อกล่าวหาและ พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอที่จะโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ก่อนออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ การออกคำสั่งลงโทษ ลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นกระทำ

<sup>๔-๕</sup> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๙ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น

### สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลวังเหนือได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและสามเณรที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษาก่อเด็กนักเรียนที่ยากจน และด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษาก่อสามเณร ตามที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบแล้วผ่านนายอำเภอวังเหนือ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาต่อไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอวังเหนือทราบว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด แต่มีข้อสังเกต คือ กรณีการจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาก่อเด็กนักเรียนและสามเณรที่ยากจนขาดทุนเล่าเรียนทางการศึกษาไม่สามารถทำได้ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าจะตั้งงบประมาณดังกล่าวต้องตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยใช้หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ แต่ข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ จึงได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของเทศบาลตำบลวังเหนือ และนายอำเภอวังเหนือได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา เทศบาลตำบลวังเหนือได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เทศบาลตำบลวังเหนือได้ออกประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ตามข้อเสนอแนะของท้องถิ่นจังหวัดลำปาง หลังจากนั้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือในขณะนั้นได้มีความเห็นเสนอต่อท้ายบันทึกว่า การปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวฯ และเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาไม่ใช่ของคณะกรรมการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ดังกล่าว จึงไม่น่าจะเบิกจ่ายได้ แต่รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาสั่งการแต่อย่างใด และไม่ได้



มีการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลวังเหนือ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาได้ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เทศบาลตำบลวังเหนือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดเนื่องจากผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือและเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษาไม่ให้คำแนะนำ ติดตาม ในการเตรียมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นสมควรให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่ ๔๙๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ พิจารณาแล้วได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่ง

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือเทศบาลตำบลวังเหนือ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีได้รับรู้ว่าเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว แต่เมื่อพิจารณารายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือได้ยื่นคำชี้แจงหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การยืนยันว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ปากคำ ไม่ได้บันทึกคำให้การใด ๆ หรือให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานโดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านข้ออ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จึงฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอที่จะโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีอันเป็นการไม่ปฏิบัติ



ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง<sup>๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้เคยเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวเป็นหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แล้ว นั้น ก็เป็นการดำเนินการก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่ ๒๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัย แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่ ๔๙๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น นั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการกระทำนั้น

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเหตุในการออกคำสั่งดังกล่าวแล้วเห็นว่า ในการคัดเลือกเด็กนักเรียนและสามเณรที่ยากจน โดยคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนและสามเณรที่ผู้ถูกฟ้องคดี

<sup>๖</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมีให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหาพลอยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



แต่ตั้งไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามข้อ ๔<sup>๗</sup> ของระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวฯ ดังนั้น บัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนและสามเณรที่มีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๐๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายเงินสงเคราะห์ที่เสนอมาถึงผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบแล้ว และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาล ตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายการเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและเงินสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่สามเณรดังกล่าว รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือ และสนับสนุนการศึกษานักเรียนและสามเณรได้เสนอเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณรายการ ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง แต่เจ้าหน้าที่กองคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อน ในเรื่องจำนวนนักเรียนที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไข ส่วนผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วบันทึก ความเห็นว่า การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก ภายในครอบครัวฯ จึงไม่น่าจะเบิกจ่ายได้ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ซึ่งรักษาราชการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ลงชื่ออนุมัติ ต่อมา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการได้แก้ไขเอกสาร การขออนุมัติเบิกจ่ายแล้วนำเสนอผ่านผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในที่ทำการเทศบาล ตำบลวังเหนือ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว เห็นว่า การที่เทศบาลตำบลวังเหนือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (เพิ่มเติม) รายการ เงินสงเคราะห์การศึกษานักเรียนและสามเณรได้ทันนั้น จึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการหรือไม่อุทิศเวลาของตน ให้แก่ราชการ หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามที่ถูกกล่าวหา แต่เป็นเหตุขัดข้องจากความเร่งรีบ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน

<sup>๗</sup> ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๔ เด็กซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หรือที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ และอยู่ในครอบครัวตามข้อ ๕ โดยเข้าหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ๑) เป็นเด็กกำพร้า อนาถา ซึ่งมีผู้ปกครอง
- ๒) เป็นเด็กพิการทางร่างกาย สมอและปัญญา หรือจิตใจ
- ๓) เป็นเด็กที่บิดามารดา หรือเฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ถูกจำคุก กักขัง พิจารณาและทัพบกภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพได้
- ๔) เป็นเด็กที่เกิดนอกสมรส

